

**DECRETO Nº 38.589, DE 11 DE OUTUBRO DE 2023.**

Disciplina as medidas de controle e centralização de atos nos procedimentos de compras e contratações públicas no âmbito do Poder Executivo Estadual.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, e,

CONSIDERANDO o contínuo aperfeiçoamento dos sistemas de controle da Administração Pública, mediante mecanismos que promovam a otimização das receitas e a racionalização dos gastos públicos;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade do fortalecimento das compras corporativas, das licitações centralizadas e dos controles dos contratos administrativos para uma gestão mais eficiente dos órgãos e entidades que compõem o Poder Executivo Estadual,

DECRETA

Art. 1º O presente Decreto disciplina as medidas de controle e centralização de atos nos procedimentos de compras e contratações públicas para o Poder Executivo Estadual, compreendendo os órgãos e entidades da administração pública estadual.

Art. 2º À Secretaria de Estado de Administração caberá realizar licitações, dispensas, inexigibilidades, autorizar previamente adesão a atas de registro de preços, analisar as solicitações de aditamento contratual e demais procedimentos auxiliares previstos em Lei, conforme disposto neste Decreto.

Art. 3º Os órgãos e entidades previstos no art.1º devem submeter à Secretaria de Estado de Administração, obrigatoriamente, todos os processos licitatórios e procedimentos previstos em Lei, além das dispensas, inexigibilidades e solicitações de autorização prévia para a adesão a atas de preços.

Art. 4º Os atos administrativos de autorização de abertura, adjudicação, quando houver recurso administrativo, ratificação e homologação dos processos previstos no art.2º deverão ser realizados pelos respectivos ordenadores de despesas dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual interessados na formalização da contratação.

Art. 5º O Chefe do Poder Executivo, no exercício de sua competência institucional, pode:

I – autorizar, excepcionalmente, os órgãos e entidades previstos no art.1º a realizar diretamente os processos licitatórios e procedimentos de dispensa de inexigibilidade de licitação, mediante justificativa fundamentada do seu titular; e

II- descentralizar para os órgãos e entidades, de ofício e a qualquer tempo, os processos licitatórios, procedimentos de dispensa, inexigibilidade de licitação e adesão à ata de registro de preços, bem como aditamentos contratuais.

Art. 6º Os órgãos e entidades previstos no art. 1º devem instruir as solicitações de processos licitatórios, de procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação, de adesão a atas de registro de preços, e de aditamentos contratuais, com todos os documentos indispensáveis à autorização e/ou processamento do certame, na forma e nos prazos estabelecidos em portaria da Secretaria de Estado de Administração.

Art. 7º Os órgãos e entidades previstos no art.1º devem cadastrar, publicar e manter atualizadas as informações de todas as licitações, dispensas e inexigibilidades, bem como dos contratos e respectivos termos aditivos, nos sistemas indicados pela Secretaria de Estado de Administração - SEAD.

Art. 8º A observância do disposto neste Decreto é condição necessária para autorização do empenho, liquidação e pagamento da despesa.

Art. 9º A infração às normas estabelecidas neste Decreto pode ensejar a revogação ou nulidade dos processos licitatórios, dos procedimentos de dispensa de inexigibilidade de licitações, dos contratos ou das adesões a atas de registro de preços, conforme o caso, e sujeitar seus responsáveis aos procedimentos administrativos cabíveis.

Art. 10. A Secretaria de Estado de Administração pode emitir normas complementares necessárias à efetiva operacionalização das disposições contidas neste Decreto.

Art. 11. As normas deste Decreto não se aplicam à Empresa Maranhense de Administração Portuária.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 11 DE OUTUBRO DE 2023, 202º DA INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

SEBASTIÃO TORRES MADEIRA
Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 38.590, DE 11 DE OUTUBRO DE 2023.

Dispõe sobre a transferência das obrigações e responsabilidades das obras e reformas realizadas no âmbito dos órgãos públicos e entidades da Administração Pública Estadual para a Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA e Secretaria de Estado de Governo – SEGOV e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual,

DECRETA

Art. 1º As obras licitadas e contratadas no âmbito dos órgãos públicos e entidades da Administração Pública Estadual passam a ser gerenciadas e executadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA e pela Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, na forma deste Decreto.

Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias para conclusão da transferência das obrigações e responsabilidades previstas no *caput* deste artigo.

Art. 2º A Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento adotará as providências necessárias à transferência ou remanejamento para a SINFRA e SEGOV dos recursos orçamentários consignados aos órgãos públicos e entidades da Administração Pública Estadual, específicos para o cumprimento deste Decreto.